

La fragilité de nos données personnelles

Un constat alarmant après la campagne électorale, et ce qu'il faudrait faire pour y remédier

Par Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI | Rubrique : vie privée, administration et numérique | Temps de lecture : 15 min

RÉSUMÉ

Sur les panneaux d'affichage des bureaux de vote, chacun pouvait lire mon nom complet, ma date et mon lieu de naissance, ma profession, mon **numéro d'identification personnelle et ma photographie**. Réunies, ces informations suffisent à ouvrir un compte, à demander un duplicata de document ou à se faire passer pour quelqu'un. Le Gabon dispose pourtant d'une loi depuis 2011, révisée en 2023, et d'une autorité dédiée. Les sanctions prévues vont jusqu'à **cinq ans de prison et soixante millions de francs d'amende**. Cette note explique pourquoi ces garanties restent théoriques, et propose sept mesures applicables sans attendre une nouvelle loi.

2011

l'année de la loi sur les données personnelles

05

données affichées sur une seule fiche d'électeur

5 ans

de prison encourus en cas de violation

6 à 60

millions de francs d'amende prévus par la loi

INTRODUCTION

La campagne électorale des législatives et du renouvellement des conseils municipaux s'est achevée après le second tour tenu hier. En attendant la proclamation officielle des résultats, l'heure est au bilan. Parmi les constats les plus préoccupants, en dehors des irrégularités dénoncées et du fort taux d'abstention, figure celui de la vulnérabilité de nos données personnelles.

Un fait s'est imposé au fil de cette période : la facilité avec laquelle des informations sensibles ont été rendues publiques. Sur les panneaux d'affichage des bureaux de vote, on pouvait lire sur ma fiche mon nom complet, ma date et mon lieu de naissance, ma profession, **mon numéro d'identification personnelle et ma photographie**. Des données relevant de la sphère privée se sont retrouvées exposées aux regards de tous.

Cette situation soulève des interrogations sur la gestion des informations personnelles par le ministère de l'Intérieur, mais aussi sur l'efficacité de l'Autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée, chargée précisément d'en garantir la sécurité.

1. CE QU'UNE FICHE AFFICHÉE PERMET DE FAIRE

Prises séparément, ces informations paraissent anodines. Un nom n'est pas un secret, et une profession non plus. **Le problème naît de leur réunion sur un même support accessible à tous**. Une fiche complète constitue ce que les spécialistes appellent un faisceau identifiant : un ensemble suffisant pour se faire passer pour quelqu'un.

Le tableau ci-après détaille, pour chacune des cinq données affichées, ce qu'elle sert à vérifier dans le cadre du scrutin et ce qu'elle permet à un tiers mal intentionné. L'exercice montre que deux d'entre elles, la profession et la photographie, n'ont aucune utilité pour la vérification que fait un citoyen devant une liste.

CE QUE PERMET UN NUMÉRO D'IDENTIFICATION EXPOSÉ

- Demander un duplicata de document administratif en se présentant sous une autre identité.
- Répondre aux questions de sécurité posées par de nombreux services, bancaires comme téléphoniques.
- Compléter un dossier frauduleux avec des éléments qui paraissent authentiques, parce qu'ils le sont.
- Rattacher une personne à d'autres fichiers où le même numéro sert de clé.

2. QUAND LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DEVIENNENT DES EMBALLAGES

Au-delà du contexte électoral, la négligence dans la gestion des documents administratifs est devenue une réalité quotidienne. Il n'est pas rare de retrouver des documents officiels, parfois confidentiels, réutilisés comme emballages chez les détaillants du quartier. Certains commerçants enveloppent leurs produits avec d'anciennes

correspondances administratives, des relevés bancaires ou des copies d'actes officiels.

Une anecdote résume la situation mieux qu'un rapport. Un jeune demandeur d'emploi a découvert que son propre curriculum vitae, qu'il croyait en examen dans une administration, **servait d'emballage à la vendeuse de gâteaux de son quartier**. Au-delà du choc personnel, l'incident révèle l'absence de contrôle et de conscience autour du traitement des données à caractère personnel.

Ces situations banales traduisent une indifférence face à la vie privée, là où d'autres pays imposent des règles strictes et des sanctions sévères. Elles ont surtout une cause identifiable : entre le moment où un document entre dans une administration et celui où il en sort, aucune procédure d'élimination n'est prévue. Le papier devient un déchet ordinaire, et un déchet se revend.



Figure 1. Listes électorales dans un centre de vote (source : <https://fr.infosgabon.com/gabon-loperation-de-revision-de-la-liste-electorale-nationale-pris-fin/>).

LA DONNÉE AFFICHÉE	CE QU'ELLE SERT À VÉRIFIER	CE QU'ELLE PERMET À UN TIERS
Nom et prénoms complets	Identifier l'électeur et l'appeler à l'ouverture de l'urne.	Rien à eux seuls. Tout, combinés aux suivants.
Date et lieu de naissance	Distinguer deux homonymes inscrits au même bureau.	Répondre aux questions de sécurité de nombreux services, bancaires comme administratifs.
Profession	Aucune utilité connue pour le déroulement du scrutin.	Cibler une personne selon son statut social, professionnel ou hiérarchique.
Numéro d'identification personnelle	Rattacher l'électeur au fichier national.	Demander un duplicata de document, se présenter en son nom devant une administration.
Photographie	Contrôler visuellement l'identité au moment du vote.	Constituer un profil complet, reconnaissable et exploitable hors du contexte électoral.

Tableau 1. Les cinq données affichées, leur utilité réelle et leur usage possible par un tiers.

« Un jeune demandeur d'emploi a découvert que son propre curriculum vitae servait d'emballage chez la vendeuse de gâteaux de son quartier. »

Il croyait son dossier en examen dans une administration. L'anecdote fait sourire. Elle dit surtout qu'entre le dépôt d'un dossier et son élimination, aucune procédure n'existe.

3. UN CADRE JURIDIQUE PLUS SOLIDE QU'ON NE LE CROIT

À quel moment se trouve-t-on dans le champ des données à caractère personnel, et que prévoit le droit gabonais ? La loi n° 001/2011 du 25 septembre 2011 pose les principes fondamentaux de respect de la vie privée. Elle définit la donnée personnelle comme toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique : un nom, une image, un numéro d'identification, une adresse ou une donnée professionnelle.

Cette loi impose aux entités publiques et privées une obligation de confidentialité et de sécurité dans la collecte, le traitement et la diffusion de ces informations. Elle a institué l'Autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée, chargée de veiller à la conformité des traitements et de défendre les droits des citoyens.

Deux textes plus récents complètent ce socle, et ils sont moins connus. La loi n° 025/2023 du 12 juillet 2023 a modifié celle de 2011. Et une norme simplifiée adoptée en 2025 encadre spécifiquement les traitements de données par les partis politiques et les associations, avec obligation de déclaration de conformité. Ce texte visait précisément le contexte électoral que nous venons de traverser.

Le régime de sanctions mérite d'être connu, parce qu'il est sévère. L'autorité peut prononcer une mise en demeure, interrompre un traitement pour trois mois, verrouiller des données ou interdire définitivement un traitement contraire à la loi. Au pénal, les violations exposent à cinq ans de prison et à des amendes de six à soixante millions de francs. Une personne dont les données ont été violées peut saisir l'autorité, puis le procureur de la République.

4. UNE DOUBLE DÉFAILLANCE

L'exposition constatée pendant la campagne révèle deux manques distincts. Le premier est un défaut de conscience

institutionnelle face aux risques liés à la divulgation. Celui qui a conçu le modèle de fiche électorale n'a pas voulu nuire. Il n'a simplement pas envisagé l'usage qu'un tiers pourrait en faire. C'est une question de culture professionnelle avant d'être une question de droit.

Le second est la faiblesse du dispositif de contrôle. L'autorité existe, ses pouvoirs sont réels, mais aucune décision publique connue n'est venue sanctionner une administration pour une divulgation abusive. Or une autorité qui ne sanctionne jamais finit par être perçue comme un organe consultatif.

Il y a là un paradoxe qu'il faut nommer. Dans un monde où l'usurpation d'identité et la fraude numérique se multiplient, l'État, garant de la sécurité des citoyens, devient lui-même un facteur d'exposition. Ce n'est pas un procès d'intention : c'est le constat d'un décalage entre les textes qu'il produit et les pratiques qu'il tolère chez lui.

5. CONCILIER TRANSPARENCE ÉLECTORALE ET VIE PRIVÉE

La publication des listes électorales reste essentielle à la transparence du processus. Personne ne demande d'y renoncer : un citoyen doit pouvoir vérifier qu'il est inscrit, et un parti doit pouvoir contrôler la régularité des listes. La question n'est donc pas de choisir entre transparence et vie privée, mais de savoir quelle quantité d'information est réellement nécessaire à chaque usage.

Un principe simple permet de trancher : ne publier que ce qui est strictement nécessaire à la finalité poursuivie. Pour qu'un électeur vérifie son inscription, un nom et un numéro d'ordre suffisent. Pour qu'un observateur contrôle la liste, un accès encadré vaut mieux qu'un affichage public. Le tableau ci-après présente six solutions techniques, de la plus immédiate à la plus structurante.

Aucune de ces solutions ne demande une réforme législative. La plupart relèvent d'une décision d'organisation interne au ministère de l'Intérieur, applicable dès le prochain scrutin.

LE TEXTE	CE QU'IL PRÉVOIT	CE QU'IL PRODUIT EN PRATIQUE
Loi n° 001/2011 du 25 septembre 2011	Définit la donnée personnelle, impose confidentialité et sécurité dans la collecte, le traitement et la diffusion, et institue l'autorité de protection.	Le socle existe depuis quatorze ans. Son application reste partielle.
Loi n° 025/2023 du 12 juillet 2023	Modifie et actualise la loi de 2011, notamment sur les obligations de déclaration de conformité.	Une révision récente, encore peu connue des administrations concernées.
Norme simplifiée n° 003/2025	Encadre les traitements de données par les partis politiques et les associations, avec déclaration simplifiée obligatoire.	Adoptée avant les scrutins de 2025, elle vise directement le contexte électoral.
Régime de sanctions	Mise en demeure, interruption du traitement jusqu'à trois mois, verrouillage des données, interdiction temporaire ou définitive, jusqu'à cinq ans de prison et 6 à 60 millions de francs d'amende.	Un arsenal complet. Aucune sanction publique connue à ce jour contre une administration.

Figure 2. Le cadre juridique gabonais et son application.

LA SOLUTION	COMMENT ELLE FONCTIONNE	CE QU'ELLE SUPPOSE
Limitier les informations affichées	Ne publier que le nom, le prénom et le numéro d'ordre. Le reste demeure dans le fichier consultable par les agents.	Une simple décision d'organisation, sans coût ni délai.
Anonymiser partiellement	Masquer une partie du numéro d'identification et n'afficher que l'année de naissance, sans le jour ni le mois.	Un ajustement du modèle de fiche, applicable au prochain scrutin.
Retirer la photographie du panneau	Le contrôle visuel se fait au bureau, à la présentation de la pièce d'identité, pas sur un mur.	Rien d'autre qu'un choix de mise en page.
Consultation électronique sécurisée	Un terminal ou un service en ligne où chacun vérifie sa propre inscription, après authentification.	Un développement informatique et une connexion fiable dans chaque centre.
Accès sur demande motivée	Les listes complètes restent consultables par les représentants des partis et les observateurs accrédités, sur registre.	Une procédure écrite, avec traçabilité des consultations.
Destruction contrôlée des affiches	Collecte et broyage des listes après le scrutin, avec procès-verbal signé.	Une ligne de plus dans le cahier des charges des opérations électorales.

Tableau 3. Six solutions pour concilier transparence du scrutin et protection de la vie privée.

SEPT MESURES APPLICABLES SANS ATTENDRE UNE NOUVELLE LOI	
1	Revoir le modèle de fiche électorale avant le prochain scrutin C'est la mesure la plus simple et la plus urgente. Le ministère de l'Intérieur peut décider seul de retirer la profession, la photographie et le numéro d'identification du panneau d'affichage. Ces trois informations ne servent à rien pour la vérification faite par le citoyen devant la liste. Elles servent beaucoup à qui veut usurper une identité.
2	Soumettre le fichier électoral à une analyse d'impact préalable Le traitement de données le plus massif du pays devrait faire l'objet d'un examen formel avant chaque scrutin : quelles données sont collectées, pour quelle finalité, qui y accède, combien de temps sont-elles conservées, comment sont-elles détruites. L'autorité de protection dispose de la compétence pour conduire cet examen. Il suffit qu'elle soit saisie en amont, et non après.
3	Organiser la destruction des documents administratifs Les documents qui finissent chez les commerçants viennent de quelque part. Chaque administration devrait disposer d'un broyeur, d'une procédure écrite d'élimination et d'un registre de destruction signé. Le coût d'un broyeur est dérisoire au regard du préjudice que représente un dossier personnel devenu emballage.
4	Nommer un référent données dans chaque administration Une personne identifiée, formée, chargée de vérifier avant toute publication qu'aucune donnée personnelle ne s'y trouve exposée. Ce n'est pas un poste supplémentaire, c'est une attribution donnée à un agent existant. Les administrations qui publient des listes de sanctions, de mises en solde ou de pensions en ont un besoin immédiat.
5	Rendre l'autorité de protection saisissable simplement Un numéro vert, un formulaire en ligne, une adresse connue de tous, et surtout une obligation de réponse dans un délai affiché. Un droit que le citoyen ne sait pas exercer n'existe pas dans les faits. La publication annuelle du nombre de saisines reçues et traitées constituerait un premier indicateur de l'effectivité du dispositif.
6	Publier les décisions, y compris contre les administrations Les sanctions prévues par la loi vont jusqu'à cinq ans de prison et soixante millions de francs. Tant qu'aucune décision publique ne vient sanctionner une administration, ces montants restent des chiffres sur un papier. Une première décision motivée et publiée, même modeste, changerait le comportement de toutes les autres.
7	Former les agents et informer les citoyens La plupart des violations relèvent de l'ignorance plutôt que de la malveillance. Un module obligatoire dans la formation initiale des agents publics, une campagne d'information sur les droits d'accès, de rectification et d'opposition, et des mentions claires sur tout formulaire administratif. La protection des données devient une culture, ou elle reste un texte.

CONCLUSION

Quand l'État devient lui-même un facteur d'exposition

Le Gabon dispose d'une loi depuis 2011, révisée en 2023, d'une autorité dédiée et d'un régime de sanctions parmi les plus sévères de la sous-région. Le problème n'est donc pas l'absence de règles. Il est que ces règles ne s'appliquent pas à celui qui détient le plus de données sur nous, c'est-à-dire l'administration elle-même.

Dans un monde où l'usurpation d'identité et la fraude numérique se multiplient, il est paradoxal que **l'État, garant de la sécurité des citoyens, devienne lui-même un facteur d'exposition**. Afficher une fiche complète sur un mur, jeter un dossier de candidature à la corbeille sans le détruire, publier une liste nominative de pensionnés : ce sont des gestes ordinaires, commis sans intention de nuire, et c'est précisément ce qui les rend difficiles à corriger.

La publication des listes électorales demeure essentielle à la transparence du scrutin, et personne ne demande d'y renoncer. Elle doit simplement se faire dans le respect de la vie privée, ce qui est techniquement possible et ne coûte presque rien. Il est temps que la protection des données cesse d'être une promesse théorique pour devenir une pratique quotidienne, dans les institutions comme dans la société.

SOURCES

[1] Loi n° 001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, publiée au Journal officiel. Texte consultable sur le site de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles.

[2] Loi n° 025/2023 du 12 juillet 2023 portant modification de la loi n° 001/2011. Norme simplifiée n° 003/2025 relative aux partis politiques et associations, imposant une déclaration simplifiée de conformité auprès de l'Autorité.

[3] Gabonreview, 17 juillet 2025 : rencontre de l'Autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée avec les responsables des partis politiques. Rappel des sanctions encourues, jusqu'à cinq ans de prison et des amendes de 6 à 60 millions de francs, et annonce de numéros verts et d'une possibilité de saisine du procureur de la République.

[4] Site officiel de l'Autorité, rubrique Sanctions : mise en demeure, interruption du traitement pour une durée maximale de trois mois, verrouillage de données pour la même durée, interdiction temporaire ou définitive d'un traitement contraire à la loi.

[6] Les constats relatifs aux fiches affichées dans les bureaux de vote et à la réutilisation de documents administratifs comme emballages proviennent d'observations personnelles de l'auteur pendant la période électorale de 2025.